

SAGAR COACHING CENTRE BHAGWANPUR

NMMS All India (राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति) • Class 02 • नागरिक शास्त्र (50 Min Full Lecture)

मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं शिक्षा का अधिकार (RTE)

Fundamental Rights, Fundamental Duties & Right to Education Act

🎯 **आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):**

6 मौलिक अधिकार (भाग 3, अनुच्छेद 12-35) ★ अनुच्छेद 14, 17, 21, 21A व 24 की विस्तृत समझ ★ अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचार व 5 प्रकार की रिट ★ 11 मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A) व 86वां संशोधन ★ 15 मोस्ट रिपीटेड All India NMMS PYQs

मार्गदर्शक: श्रवण कुमार 'सागर' (Sagar Sir) | Helpline: +91 91101 13671 | sagarcoaching.tech

📖 मुख्य तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- मौलिक अधिकार संविधान के भाग-3 (अनुच्छेद 12 से 35) में वर्णित हैं। इसे 'भारत का मैग्नाकार्टा' कहा जाता है।
- मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संशोधन (1978) द्वारा 'संपत्ति के अधिकार' को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार (Art 300A) बना दिया गया।
- 1. समानता का अधिकार (Right to Equality): अनुच्छेद 14 से 18 तक।
- 2. स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom): अनुच्छेद 19 से 22 तक (भाषण, संगठन, व्यवसाय की स्वतंत्रता)।
- 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation): अनुच्छेद 23 व 24 (मानव तस्करी व बाल श्रम पर रोक)।
- 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Freedom of Religion): अनुच्छेद 25 से 28 तक।
- 5. संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार (Cultural & Educational Rights): अनुच्छेद 29 व 30 (अल्पसंख्यकों के अधिकार)।
- 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies): अनुच्छेद 32 (मौलिक अधिकारों की रक्षा)।

📖 मुख्य तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- अनुच्छेद 14: विधि (कानून) के समक्ष समानता — राज्य किसी नागरिक के साथ कानून के समक्ष भेदभाव नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता (छुआछूत) का अंत — छुआछूत का किसी भी रूप में आचरण दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।
- अनुच्छेद 21: प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (Right to Life & Personal Liberty)।
- अनुच्छेद 21A: शिक्षा का मौलिक अधिकार (Right to Education - RTE) — 86वें संशोधन 2002 द्वारा शामिल किया गया।
- RTE Act 2009: 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा; 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ।
- अनुच्छेद 24: बाल श्रम निषेध — 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या जोखिम भरे कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है।
- अनुच्छेद 32: डॉ. अंबेडकर ने इसे 'संविधान का हृदय और आत्मा' (Heart & Soul) कहा; इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है।

📖 मुख्य तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4(A) और अनुच्छेद 51(A) में जोड़े गए हैं।
- सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए।
- 86वें संविधान संशोधन (2002) द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया (माता-पिता का कर्तव्य: 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना)।
- प्रमुख कर्तव्य: राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज का आदर, देश की संप्रभुता व एकता की रक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, पर्यावरण की रक्षा।
- नीति-निर्देशक तत्व (DPSP): भाग 4 (अनुच्छेद 36-51) में हैं। ये न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन शासन के आधार हैं।
- अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का संगठन; अनुच्छेद 45: 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा व पोषण।

प्र. 1. डॉ. भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहा था?

(A) अनुच्छेद 14

(B) अनुच्छेद 19

(C) अनुच्छेद 21

(D) अनुच्छेद 32

प्र. 1. डॉ. भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहा था?

(A) अनुच्छेद 14

(B) अनुच्छेद 19

(C) अनुच्छेद 21

✅ **(D) अनुच्छेद 32**

✅ **सही उत्तर: (D)**

💡 व्याख्या: अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है।

प्र. 2. संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता (छुआछूत) को पूर्णतः समाप्त कर दंडनीय अपराध बनाया गया?

(A) अनुच्छेद 14

(B) अनुच्छेद 17

(C) अनुच्छेद 19

(D) अनुच्छेद 21

प्र. 2. संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता (छुआछूत) को पूर्णतः समाप्त कर दंडनीय अपराध बनाया गया?

(A) अनुच्छेद 14

✅ **(B) अनुच्छेद 17**

(C) अनुच्छेद 19

(D) अनुच्छेद 21

✅ **सही उत्तर: (B)**

💡 व्याख्या: अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है।

प्र. 3. 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा (RTE) किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है?

(A) अनुच्छेद 19(A)

(B) अनुच्छेद 21(A)

(C) अनुच्छेद 32

(D) अनुच्छेद 51(A)

प्र. 3. 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा (RTE) किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है?

(A) अनुच्छेद 19(A)

✅ **(B) अनुच्छेद 21(A)**

(C) अनुच्छेद 32

(D) अनुच्छेद 51(A)

✅ **सही उत्तर: (B)**

💡 व्याख्या: 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21(A) में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया।

प्र. 4. भारत में 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' (RTE Act) किस वर्ष और किस तिथि से पूर्णतः लागू हुआ?

(A) 1 अप्रैल 2009

(B) 1 अप्रैल 2010

(C) 15 अगस्त 2010

(D) 26 जनवरी 2011

प्र. 4. भारत में 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' (RTE Act) किस वर्ष और किस तिथि से पूर्णतः लागू हुआ?

(A) 1 अप्रैल 2009

✅ **(B) 1 अप्रैल 2010**

(C) 15 अगस्त 2010

(D) 26 जनवरी 2011

✅ **सही उत्तर: (B)**

💡 व्याख्या: RTE Act 2009 में संसद से पास हुआ और 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ।

प्र. 5. वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) प्राप्त हैं?

(A) 5 मौलिक अधिकार

(B) 6 मौलिक अधिकार

(C) 7 मौलिक अधिकार

(D) 8 मौलिक अधिकार

प्र. 5. वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) प्राप्त हैं?

(A) 5 मौलिक अधिकार

✅ **(B) 6 मौलिक अधिकार**

(C) 7 मौलिक अधिकार

(D) 8 मौलिक अधिकार

✅ **सही उत्तर: (B)**

💡 व्याख्या: वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं (44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था)।

प्र. 6. 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया?

(A) समानता का अधिकार

(B) धार्मिक स्वतंत्रता

(C) संपत्ति का अधिकार (Right to Property)

(D) शिक्षा का अधिकार

प्र. 6. 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया?

(A) समानता का अधिकार

(B) धार्मिक स्वतंत्रता

✅ **(C) संपत्ति का अधिकार (Right to Property)**

(D) शिक्षा का अधिकार

✅ **सही उत्तर: (C)**

💡 व्याख्या: संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब अनुच्छेद 300A के तहत विधिक/कानूनी अधिकार बना दिया गया है।

प्र. 7. 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कारखानों या खदानों में काम करने से कौन सा अनुच्छेद रोकता है?

(A) अनुच्छेद 21

(B) अनुच्छेद 23

(C) अनुच्छेद 24 (बाल श्रम निषेध)

(D) अनुच्छेद 29

प्र. 7. 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कारखानों या खदानों में काम करने से कौन सा अनुच्छेद रोकता है?

(A) अनुच्छेद 21

(B) अनुच्छेद 23

✅ **(C) अनुच्छेद 24 (बाल श्रम निषेध)**

(D) अनुच्छेद 29

✅ **सही उत्तर: (C)**

💡 व्याख्या: अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है।

प्र. 8. भारतीय संविधान में वर्तमान में नागरिकों के कुल कितने मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) हैं?

(A) 9 कर्तव्य

(B) 10 कर्तव्य

(C) 11 कर्तव्य

(D) 12 कर्तव्य

प्र. 8. भारतीय संविधान में वर्तमान में नागरिकों के कुल कितने मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) हैं?

(A) 9 कर्तव्य

(B) 10 कर्तव्य

✅ **(C) 11 कर्तव्य**

(D) 12 कर्तव्य

✅ **सही उत्तर: (C)**

💡 व्याख्या: मूल रूप से 10 कर्तव्य थे, 86वें संशोधन 2002 के बाद वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं।

प्र. 9. मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?

(A) स्वर्ण सिंह समिति (42वां संशोधन 1976)

(B) बलवंत राय समिति (73वां)

(C) वर्मा समिति (44वां)

(D) प्रारूप समिति

प्र. 9. मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?

✅ **(A) स्वर्ण सिंह समिति (42वां संशोधन 1976)**

(B) बलवंत राय समिति (73वां)

(C) वर्मा समिति (44वां)

(D) प्रारूप समिति

✅ **सही उत्तर: (A)**

💡 व्याख्या: सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन द्वारा भाग 4(A) व अनुच्छेद 51(A) जोड़ा गया।

प्र. 10. मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित हैं?

(A) भाग 1

(B) भाग 2

(C) भाग 3 (अनुच्छेद 12-35)

(D) भाग 4

प्र. 10. मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित हैं?

(A) भाग 1

(B) भाग 2

✅ **(C) भाग 3 (अनुच्छेद 12-35)**

(D) भाग 4

✅ **सही उत्तर: (C)**

💡 व्याख्या: भाग 3 को भारत का मैग्नाकार्टा कहा जाता है जिसमें मौलिक अधिकार वर्णित हैं।

प्र. 11. 'कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण' किस अनुच्छेद में उल्लिखित है?

(A) अनुच्छेद 14

(B) अनुच्छेद 16

(C) अनुच्छेद 18

(D) अनुच्छेद 20

प्र. 11. 'कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण' किस अनुच्छेद में उल्लिखित है?

✅ **(A) अनुच्छेद 14**

(B) अनुच्छेद 16

(C) अनुच्छेद 18

(D) अनुच्छेद 20

✅ **सही उत्तर: (A)**

💡 व्याख्या: अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष सभी नागरिकों को समानता प्रदान करता है।

प्र. 12. मौलिक अधिकारों के हनन होने पर नागरिक सीधे किस न्यायालय में अपील कर सकते हैं?

(A) केवल जिला न्यायालय

(B) केवल उच्च न्यायालय

(C) सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों में

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

प्र. 12. मौलिक अधिकारों के हनन होने पर नागरिक सीधे किस न्यायालय में अपील कर सकते हैं?

(A) केवल जिला न्यायालय

(B) केवल उच्च न्यायालय

✅ **(C) सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों में**

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ **सही उत्तर: (C)**

💡 व्याख्या: अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं।

प्र. 13. भारतीय संविधान में राज्य के 'नीति निर्देशक तत्व' किस भाग और अनुच्छेदों में वर्णित हैं?

(A) भाग 3 (12-35)

(B) भाग 4 (अनुच्छेद 36 से 51)

(C) भाग 4A (51A)

(D) भाग 5

प्र. 13. भारतीय संविधान में राज्य के 'नीति निर्देशक तत्व' किस भाग और अनुच्छेदों में वर्णित हैं?

(A) भाग 3 (12-35)

✅ **(B) भाग 4 (अनुच्छेद 36 से 51)**

(C) भाग 4A (51A)

(D) भाग 5

✅ **सही उत्तर: (B)**

💡 व्याख्या: नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आयरलैंड से लिए गए हैं।

प्र. 14. ग्राम पंचायतों के गठन और संगठन का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है?

(A) अनुच्छेद 36

(B) अनुच्छेद 40

(C) अनुच्छेद 44

(D) अनुच्छेद 48

प्र. 14. ग्राम पंचायतों के गठन और संगठन का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है?

(A) अनुच्छेद 36

✅ **(B) अनुच्छेद 40**

(C) अनुच्छेद 44

(D) अनुच्छेद 48

✅ **सही उत्तर: (B)**

💡 व्याख्या: गांधीवादी सिद्धांत के तहत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश है।

प्र. 15. संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?

(A) 42वां संशोधन

(B) 44वां संशोधन

(C) 86वां संविधान संशोधन (2002)

(D) 91वां संशोधन

प्र. 15. संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?

(A) 42वां संशोधन

(B) 44वां संशोधन

✅ **(C) 86वां संविधान संशोधन (2002)**

(D) 91वां संशोधन

✅ **सही उत्तर: (C)**

💡 व्याख्या: 86वें संशोधन द्वारा 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का अभिभावकों का कर्तव्य जोड़ा गया।

🔑 1-मिनट क्विक मेमोरी सूत्र (Revision Formulae):

👉 6 अधिकार: समानता (14-18) | स्वतंत्रता (19-22) | शोषण विरुद्ध (23-24) | धर्म (25-28) | शिक्षा-संस्कृति (29-30) | उपचार (32)

👉 हृदय और आत्मा: अनुच्छेद 32 (डॉ. अंबेडकर द्वारा) | सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है

👉 छुआछूत अंत: अनुच्छेद 17 | बाल श्रम निषेध: अनुच्छेद 24 (14 वर्ष से कम)

👉 RTE: अनुच्छेद 21A (86वां संशोधन 2002) | लागू: 1 अप्रैल 2010 (6 से 14 वर्ष मुफ्त शिक्षा)

👉 कर्तव्य: 11 मौलिक कर्तव्य (भाग 4A, अनु. 51A) | 42वां संशोधन 1976 (स्वर्ण सिंह समिति)

📝 आज का अभ्यास कार्य (Homework):

प्रश्न 1: वर्तमान में नागरिकों को प्राप्त 6 मौलिक अधिकारों के नाम अपनी कॉपी में लिखें।

प्रश्न 2: डॉ. अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा और क्यों?

प्रश्न 3: अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 24 में क्या-क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं?

प्रश्न 4: RTE Act किस वर्ष संसद से पास हुआ और किस तिथि से संपूर्ण देश में लागू हुआ?

प्रश्न 5: नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों में से किन्हीं 4 प्रमुख कर्तव्यों को लिखें।

SAGAR COACHING CENTRE BHAGWANPUR

NMMS All India (राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति) • Class 02 Complete! कल मिलेंगे Class 03 में

कल का विषय: संसद, राष्ट्रपति एवं न्यायपालिका

इस क्लास की PDF डाउनलोड करें: sagarcoaching.tech | Helpline: +91 91101 13671

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

लोकसभा vs राज्यसभा (उम्र, कार्यकाल, सीटें) ★ राष्ट्रपति: योग्यता (35 वर्ष) व आपातकालीन शक्तियां ★ सुप्रीम कोर्ट (65 वर्ष) व हाई कोर्ट (62 वर्ष) ★ आपराधिक न्याय प्रणाली एवं FIR क्या है? ★ 15 मोस्ट रिपीटेड PYQs

मार्गदर्शक: श्रवण कुमार 'सागर' (Sagar Sir) | Helpline: +91 91101 13671 | sagarcoaching.tech